

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Ley 29/1998 · LO 7/2015 (casación) · LO 1/2025 (Tribunales de Instancia)

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 — nomenclatura post-LO 1/2025 y sentencia oral

1. Órganos y competencias (post-LO 1/2025)

DATO CRÍTICO

Los Juzgados de lo C-A son ahora SECCIONES de lo C-A de los TRIBUNALES DE INSTANCIA; los Centrales, la Sección de lo C-A del TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA (Madrid). La Audiencia Nacional subsiste. La LJCA mantiene «Juzgados» en los arts. 8-9 pero se entiende hecha a las Secciones.

Órgano	Competencias esenciales
Secciones (Trib. Instancia) — art. 8	Entidades locales (SALVO planeamiento) · autonómico menor (sanciones ≤60.000) · periférica del Estado (resp. patrimonial ≤ 30.050 €) · extranjería · entradas domiciliarias y medidas sanitarias urgentes (8.6)
Tribunal Central de Instancia — art. 9	Personal de Ministros/SdE (no carrera) · órganos centrales AGE ≤ 60.000 € · Tribunal Administrativo del Deporte
TSJ — art. 10	Residual autonómica · disposiciones generales de CCAA y EELL · PLANEAMIENTO · TEAR · apelaciones
Audiencia Nacional — art. 11	Ministros y Secretarios de Estado (disposiciones y actos; personal de carrera) · AGE nacional > 60.000 € · TEAC
Tribunal Supremo Sala 3ª — art. 12	Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas · CGPJ · órganos constitucionales (personal/gestión) · CASACIÓN

Territorial (14): sede del órgano; en personal, propiedades especiales y sanciones: a elección del demandante (sede o domicilio).

2. Objeto y plazos «2-6-20-10»

Objeto	Plazo (art. 46)
Actos expresos y disposiciones	2 MESES
Actos presuntos	6 MESES (doctrina TC: el silencio negativo no precluye)
Inactividad (29): reclamación + 3 meses; actos firmes: requerimiento + 1 mes	2 meses / 20 días
Vía de hecho (30): requerimiento POTESTATIVO	10 días (requerimiento no atendido) / 20 días (sin requerimiento)
No impugnables (28)	Reproductorios de firmes y confirmatorios de consentidos

Legitimación (19): interés legítimo · ■ 19.1.k (LO 1/2025): sindicatos por afiliados que lo autoricen (45.2.e: afiliación + comunicación + autorización) · acción popular solo ex lege · aseguradoras SIEMPRE codemandadas (21.1.c) · pretensiones: anulación + plena jurisdicción (31).

3. Abreviado (78), casación y ejecución

Institución	Claves
ABREVIADO (78)	≤30.000 €, personal, extranjería, asilo (inadmisión), dopaje · demanda directa y oralidad · ■ LO 1/2025: vista no automática (auto) · conclusiones escritas 5 días · SENTENCIA ORAL con firmeza en el acto · sentencia en 10 días
MASC	Solo civil y mercantil: sector público EXCLUIDO. Mandato de proyecto de ley en 2 años
CASACIÓN (86-93)	Interés casacional objetivo (LO 7/2015), sin cuantía; Sección de Admisión (auto/providencia). LO 1/2025 no la altera

Institución	Claves
APELACIÓN (81)	No apelables ≤ 30.000 € salvo inadmisibilidad; siempre: litigios entre AAPP e impugnación indirecta de reglamentos. STS 19/5/2025: umbral extendido a autos de ejecución
Cautelares (129-136)	Pérdida de la finalidad legítima del recurso + ponderación; caución; régimen reforzado en vía de hecho e inactividad
Sentencias sobre reglamentos (72-73)	Erga omnes desde publicación; sin revivir actos firmes (salvo sanciones no ejecutadas). Cuestión de ilegalidad (27)
Ejecución (103-113)	Forzosa a los 2 MESES · actos que eluden el fallo: NULOS (103.4) · imposibilidad: indemnización (105.2)

CUANTÍAS Y TRAMPAS

30.000 (abreviado/apelación) ≠ 30.050 (resp. patrimonial periférica) ≠ 60.000 (TCI/AN). «Los MASC son obligatorios en el contencioso» → FALSO. «Casación por cuantía» → NO: interés casacional. «El planeamiento va a las Secciones» → NO: TSJ. «Requerimiento en vía de hecho obligatorio» → NO: potestativo. «Acción popular general» → NO: solo ex lege.